



PUTUSAN

Nomor 677 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAO MARA;**
Tempat Lahir : Kien Giang, Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/tahun 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Xa Ngoc Hoa, Vung Rieng-Kien Giang
Vietnam/ Pangkalan PSDKP Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : KKM (Kepala Kamar Mesin) KM. KG 95366
TS;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 677 K/Pid.Sus/2019



Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Karimun di Moro tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAO MARA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” melanggar Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KG 95366 TS;
 - 1 (satu) unit GPS;
 - 1 (satu) unit Radio;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ± 100 (seratus) kg ikan cumi kering (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 7/Pen.Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg tanggal 28 Maret 2018;
 - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;Dikembalikan kepada Tran Van Thai;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 677 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg tanggal 5 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAO MARA tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KG 95366 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang HD-70 C;
 - 1 (satu) unit Radio Galaxy Neptune III;
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring;
 - ± 100 (seratus) kg ikan cumi kering (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 7/Pen.Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg tanggal 28 Maret 2018;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;Dikembalikan kepada Tran Van Thai;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 677 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2018, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2018 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 22 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro pada tanggal 5 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 22 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 677 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah dalam mengadili perkara *a quo* sebab dalam sebuah kapal yang bertanggung jawab adalah Nahkoda Kapal, sementara Terdakwa hanya KKM (Kepala Kamar Mesin) sehingga Terdakwa bukanlah penanggung jawab tertinggi di atas kapal, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah Nahkoda Kapal, dengan demikian Penuntut Umum telah salah dengan mengajukan Terdakwa DAO MARA sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah Nahkoda Kapalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 27 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg tanggal 5 Juli 2018, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 677 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN di MORO tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 27 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg tanggal 5 Juli 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DAO MARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KG 95366 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang HD-70 C;
 - 1 (satu) unit Radio Galaxy Neptune III;
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring;
 - ± 100 (seratus) kg ikan cumi kering (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 7/Pen.Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg tanggal 28 Maret 2018;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- Dikembalikan kepada Tran Van Thai;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 677 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.H., MM.

M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.H., MM. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 677 K/Pid.Sus/2019